

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2395/2537

นางสาว อุ่น สุรัสวดีกุล ผู้ร้องขอแสดง
กรรมสิทธิ์

นาง สุรัตน์ มา เสมอ ฯ

ผู้ร้อง
ผู้ร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 249

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้บังคับเจ้าพนักงานที่ดินจดทะเบียนแบ่งแยกโฉนดใหม่ให้แก่ อ. ซึ่งเป็นผู้ได้กรรมสิทธิ์บางส่วนในที่ดินมีโฉนดมาโดยการครอบครองแต่คำขอท้ายฎีกาของผู้ร้องกลับขอให้ศาลฎีกาพิพากษาเพิกถอนคำสั่งศาลชั้นต้นในอีกคดีหนึ่งที่สั่งอายัดที่ดินดังกล่าวเพื่อให้เจ้าพนักงานที่ดินได้จดทะเบียนการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์บางส่วนในที่ดินโดยการครอบครองให้มาเป็นกรรมสิทธิ์ของ อ. ต่อไป จึงเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากล่าวมาแล้วในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกาไม่อาจบังคับให้ได้

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ที่ดินโฉนดเลขที่ 496 แขวงสาทร เขตสาทร (บางรัก) กรุงเทพมหานคร เฉพาะส่วนตามแผนที่สังเขป เนื้อที่ 125 ตารางวาตกเป็นกรรมสิทธิ์ของนางสาวอุ่น สุรัสวดีกุล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1382 ต่อมานางสาวอุ่นถึงแก่กรรม นางสุรัตน์ มาเสมอผู้ร้องซึ่งเป็นน้องของนางสาวอุ่นได้ยื่นคำร้องว่าผู้ร้องได้ขอให้เจ้าพนักงานที่ดินแบ่งแยกโฉนด

ที่ดินเลขที่ดังกล่าวออกเป็นเนื้อที่ 122 9/10 ตารางวา เท่าจำนวนเนื้อที่ดินที่นางสาว
อรุณครอบครอง แต่เจ้าพนักงานที่ดินไม่ยอมจัดการให้โดยอ้างว่าศาลชั้นต้นมีคำสั่งใน
คดีหมายเลขแดงที่ 418/2534 ของศาลชั้นต้น ให้เจ้าพนักงานที่ดินจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมใด ๆ ในโฉนดที่ดินเลขที่ดังกล่าวทั้งแปลง แต่ผู้ร้องเห็นว่าศาลชั้น
ต้นมีคำสั่งให้จัดทำนิติกรรมเฉพาะนางจุไรรัตน์ ทัดตวร ผู้ร้องในคดีดังกล่าวไม่เกี่ยว
กับนางสาวอรุณขอให้มีการสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินจดทะเบียนแบ่งแยกโฉนดเลขที่ดัง
กล่าวและออกโฉนดที่ดินใหม่ให้แก่นางสาวอรุณ

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ที่ดินแปลงนี้ปรากฏว่าเป็นป่าช้าหรือสุสานฝังศพอันถือได้
ว่าเป็นที่ดินสาธารณะมิใช่เป็นที่ดินของนายโลไกจวยดังที่นางสาวอรุณ สุรสิทธิ์กุล
นำสืบในชั้นไต่สวนขอแสดงกรรมสิทธิ์ ข้อเท็จจริงที่นางสาวอรุณนำสืบว่า เป็นที่ดิน
ของนายโลไกจวยดังที่ปรากฏในคำสั่งศาลชั้นต้น จึงไม่ตรงกับหนังสือสำคัญสำหรับ
ที่ดิน (โฉนด) ซึ่งระบุว่า เป็นที่ป่าช้า จึงไม่อาจมีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือ
กรรมสิทธิ์ได้ ให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์เห็นว่า ผู้ร้องขอให้บังคับเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร ให้
กระทำการแบ่งแยกโฉนดที่ดินให้แก่นางสาวอรุณเป็นการบังคับบุคคลที่มีได้เป็นคู่
ความในคดีจึงไม่อาจกระทำได้ ทั้งผู้ร้องก็สามารถดำเนินการได้เองตามประมวล
กฎหมายที่ดิน มาตรา 78 อยู่แล้ว พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คำขอท้ายฎีกาของผู้ร้องขอให้ศาลฎีกาพิพากษากลับคำสั่ง
ของศาลชั้นต้นและคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์โดยให้พิพากษาเพิกถอนคำสั่งศาลชั้น

ต้นที่ส่งอายุัดที่ดินโฉนดเลขที่ 496 แขวงสาร (สีลม) เขตสาร (บางรัก)
กรุงเทพมหานครเพื่อให้เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร ได้จดทะเบียนสิทธิการได้
มาซึ่งกรรมสิทธิ์ที่ดินบางส่วนโฉนดที่ดินดังกล่าว เนื้อที่ 122 9/10 ตารางวา ที่
นางสาวอุ่งได้กรรมสิทธิ์มา ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของนางสาวอุ่งต่อไปด้วย เห็นได้ว่า
คำขอทำยฎีกาของผู้ร้องแตกต่างจากที่ผู้ร้องขอให้ศาลชั้นต้นบังคับให้เจ้าพนักงาน
ที่ดินจดทะเบียนแบ่งแยกออกโฉนดใหม่ในที่ดินแปลงดังกล่าวให้แก่นางสาวอุ่ง
คำขอทำยฎีกาของผู้ร้องจึงเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากล่าวมาแล้วในศาลชั้นต้นและศาล
อุทธรณ์ ศาลฎีกาไม่อาจบังคับให้ได้ จึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยปัญหาตามฎีกาของผู้
ร้อง"

พิพากษาให้ยกฎีกาของผู้ร้อง

(มีพาศน์ ไปตระนันท์-สมปอง เสนเนียม-ธวัชชัย พิทักษ์พล)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ